

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3192/2551

นายธานี แสงทองไพบุลย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายไฟไทย
อุตสาหกรรม

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

สัญญาประนีประนอมยอมความถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษตามยอมจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้เมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 143 วรรคแรก ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 คำร้องขอของโจทก์ที่ขอแก้ไขคำพิพากษาเพิ่มความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ย มิใช่คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อขัดข้องในการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่เป็นการเพิ่มความรับผิดให้จำเลยต้องรับผิดชอบมากขึ้น อันมิใช่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่นๆ จึงขอแก้ไขไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์บังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยมาชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2543 ซึ่งถึงที่สุดแล้ว โดยโจทก์ได้รับชำระหนี้เงินต้นไปแล้วจำนวน 5,526,825.95 บาท ขาดอีก 97,174.05 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับ

คดีเอาชำระหนี้ในส่วนของต้นเงินที่คงเหลือ 97,174.05 บาท และส่วนดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,624,000 บาท นับแต่วันผิดนัด ซึ่งคิดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2546 คิดเป็นดอกเบี้ย 1,218,533.33 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งว่า ตามหมายบังคับคดีนั้นมิได้กำหนดในส่วนของ ดอกเบี้ยผิดนัดที่จำเลยต้องรับผิดชอบไว้ด้วย หากโจทก์ประสงค์จะบังคับชำระหนี้ในส่วน ของดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวก็ให้โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่ง โจทก์จึงมายื่น คำร้องเป็นกรณี ขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัด ค้างชำระจำนวน 1,218,533.33 บาท เพื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้ดำเนินการ บังคับคดีนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ต่อไป

จำเลยคัดค้านว่า คำพิพากษาศาลฎีกาว่า ประนีประนอมยอมความระบุไว้ในกรณี ผิดนัดแต่เพียงว่า จำเลยยินยอมชำระเงินให้โจทก์ 5,624,000 บาท หากผิดนัด จำเลยยินยอมให้บังคับคดีได้ทันที โดยมีได้ระบุถึงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้แต่อย่างใด คำร้องของโจทก์เป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความและ คำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าคำร้องของโจทก์ไม่ใช่ ขอให้ศาลแก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความหรือแก้ไขคำพิพากษา แต่เป็นคำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยข้อขัดข้องในการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า โจทก์มีสิทธิ คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในระหว่างผิดนัดหรือไม่นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์จำเลยทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกันในศาลแรงงานกลาง มีข้อความสรุปได้ว่าโจทก์และ จำเลยจะร่วมกันไปให้การต่อเจ้าพนักงานสรรพากรว่าจำเลยยื่นภาษีถูกต้อง ที่โจทก์

เคยไปให้การว่าจำเลยหนีภาษีนั้นไม่เป็นความจริง ฯลฯ เมื่อคู่ความไปดำเนินการตั้ง
กล่าวเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว จำเลยยอมชำระเงิน 5,624,000 บาท
ภายใน 7 วัน นับจากวันไปทำการตั้งกล่าว หากผิคนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที
และศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความย่อมผูกพันคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
145 วรรคแรก ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ.2522 มาตรา 31 การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้
ในส่วนดอกเบี้ยนับแต่วันที่จำเลยผิคนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นจะชำระ
เสร็จ คำขอตั้งกล่าวเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบให้จำเลยต้องรับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ยที่
จำเลยมิได้ยินยอมรับผิดชอบไม่ชำระหนี้ตามกำหนด สัญญาประนีประนอมยอมความ
ดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาจะแก้ไขข้อผิคนัดได้เมื่อเป็นข้อผิคนัด
พลาดเล็กน้อยหรือข้อผิคนัดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคแรก ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 คำร้องขอของโจทก์ยอมเป็นการ
ขอแก้ไขคำพิพากษาเพิ่มความรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ย จึงมิใช่คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัย
ข้อขัดข้องในการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบให้
จำเลยต้องรับผิดชอบมากขึ้น อันมิใช่ข้อผิคนัดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิคนัดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ที่
ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอไปแล้ว"

พิพากษายืน

(วิเทพ พัชรกัญญาพงษ์-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงษ์-พิทยา บุญชู)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ